

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2616/2532

นาย สนั่น นภา ศัพท์
อธิบดี กรมไปรษณีย์โทรเลข กับพวก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.วิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 มาตรา 6, มาตรา 11

พ.ร.บ. วิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 มาตรา 6 กำหนดห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มี ใช้ นำเข้า หรือนำออก ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม ฯลฯ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต และมาตรา 11 กำหนดให้อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมและกำหนดการใช้ความถี่ คลื่นของสถานีวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ดังนั้น ประกาศของกรมไปรษณีย์โทรเลขโดยจำเลยที่ 1 เป็นผู้ลงนามและระบุตำแหน่งไว้ท้ายประกาศด้วยว่า "อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข"กำหนดให้ผู้ยื่นขอต่อใบอนุญาตให้มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคม ทำการแก้ไขเครื่องรับส่งวิทยุให้มีกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ หรือความถี่ไม่เกินย่าน 144-146 เมกะเฮิรตซ์ จึงเป็นประกาศของอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขผู้มีอำนาจและชอบด้วยกฎหมาย ไม่ขัดกับมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. ดังกล่าว.

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยในฐานะเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตผู้มีอำนาจ และหน้าที่ดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตให้มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่ให้แก่โจทก์

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ทำการแก้ไขปรับปรุงเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมและสถานีวิทยุคมนาคมให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ในประกาศของอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขจึงไม่พิจารณาอนุญาตให้โจทก์มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า เมื่อปีพ.ศ. 2524 โจทก์ได้รับอนุญาตให้ "มี" "ใช้" เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่ในกิจการวิทยุอาสาสมัครรวม 6 รายการ คือ ได้รับอนุญาตให้ "มี" เครื่องวิทยุคมนาคม VHF/FM ยี่ห้อ KENWOOD เครื่องวิทยุคมนาคม VHF/FM ยี่ห้อ YAESU เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ IC - 251 A ยี่ห้อ ICOM รวม 3 รายการและได้รับอนุญาตให้ "ใช้" เครื่องวิทยุคมนาคมแบบ IC -251A ยี่ห้อ ICOM และเครื่องวิทยุคมนาคมยี่ห้อ YAESU แบบ FT -208R รวม 2 รายการ กับได้รับอนุญาตให้ตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่กำลังส่ง 10 วัตต์ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นขอคำขอต่อใบอนุญาตให้มีและใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมประจำที่ในกิจการวิทยุอาสาสมัครประจำปี พ.ศ. 2525, 2526 และ 2527 ซึ่งจำเลยทั้งสามได้พิจารณาและอนุมัติต่อใบอนุญาตทั้งหกรายการ ให้โจทก์เป็นประจำปี เมื่อประมาณเดือนธันวาคม 2527 โจทก์ได้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตประจำปีพ.ศ. 2528 เพื่อให้มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมทั้งหกรายการดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 3 ในฐานะเจ้า

พนักงานผู้ออกใบอนุญาตไม่ต่ออายุใบอนุญาตให้โจทก์โดยอ้างว่าโจทก์ไม่ปฏิบัติตามประกาศกรมไพรชนีย์โทรเลข ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 คดีมีปัญหาวินิจฉัยว่าประกาศกรมไพรชนีย์โทรเลขดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับโดยชอบหรือไม่

พิเคราะห์แล้ว ที่โจทก์ฎีกาว่า พระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ.2498 มาตรา 11 ได้กำหนดให้อธิบดีกรมไพรชนีย์โทรเลข หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจควบคุมและกำหนดการใช้ความถี่คลื่นของสถานีวิทยุคมนาคมต่าง ๆ ซึ่งเป็นอำนาจของอธิบดีกรมไพรชนีย์โทรเลขจำเลยที่ 1 โดยเฉพาะ ไม่ใช่เป็นอำนาจของกรมไพรชนีย์โทรเลขซึ่งเป็นนิติบุคคลต่างหากออกไปอย่างใด ซึ่งเห็นได้ชัดว่าประกาศดังกล่าวเป็นประกาศของกรมไพรชนีย์โทรเลข แม้อธิบดีกรมไพรชนีย์โทรเลขจำเลยที่ 1 จะเป็นผู้ลงนามก็ตาม แต่ก็เป็น การลงนามแทนกรมไพรชนีย์โทรเลขจะถือว่าเป็นการลงนามในฐานะเป็นเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 หาได้ไม่เห็นว่า ประกาศของกรมไพรชนีย์โทรเลข ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 ได้ลงนามโดยจำเลยที่ 1 และได้ระบุตำแหน่งไว้ท้ายประกาศด้วยว่า "อธิบดีกรมไพรชนีย์โทรเลข" จึงถือได้ว่าประกาศฉบับดังกล่าวเป็นประกาศของอธิบดีกรมไพรชนีย์โทรเลขแล้วและเป็นประกาศที่ชอบด้วยกฎหมายฎีกาของโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

ปัญหาต่อไปโจทก์ฎีกาว่า ประกาศของกรมไพรชนีย์โทรเลข ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 ขัดกับมาตรา 6 ของพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498 เพราะประกาศดังกล่าวได้กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมตลอดจนตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในปี พ.ศ. 2528 ต้องทำการแก้ไขเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมให้มีกำลังส่งไม่เกิน 10 วัตต์ และหรือมีความถี่ไม่เกินย่าน 144-146 เมกะเฮิรตซ์ เสียก่อน เห็นว่า ความหมายของมาตรา 6 กับความหมายในประกาศของ

กรมไปรษณีย์โทรเลขดังกล่าวแตกต่างกันไปคนละความหมาย กล่าวคือ ความใน
มาตรา 6 มีเจตนามุ่งที่จะห้ามมิให้ผู้ใด ทำ มี ใช้ นำเข้า หรือนำออก ซึ่งเครื่องวิทยุ
คมนาคม ฯลฯ เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต หากผู้ใด
ฝ่าฝืนต้องระวางโทษตามมาตรา 23 แม้คำว่า "ทำ" จะหมายความรวมถึงถึงการ
ประกอบขึ้น การแปรสภาพหรือกลับสร้างใหม่ก็ตาม แต่การกระทำต่าง ๆ ดังกล่าวจะ
ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานเสียก่อนส่วนประกาศของกรมไปรษณีย์โทรเลข
ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2527 นั้น เป็นเรื่องที่เจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต
กำหนดให้ผู้ยื่นคำขอต่อใบอนุญาตให้ มี ใช้ เครื่องวิทยุคมนาคม ตลอดจนตั้งสถานี
วิทยุคมนาคมในปี พ.ศ. 2528 ทำการแก้ไขเครื่องรับ-ส่งวิทยุคมนาคมตามที่กำหนด
ไว้ในประกาศ เป็นการใช้อำนาจควบคุมและกำหนดการใช้ความถี่คลื่นของสถานีวิทยุ
คมนาคมต่าง ๆ ตามนัยแห่งพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคมพ.ศ. 2498 มาตรา 11
ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการและส่วนรวม แต่ถ้าผู้ขอต่อใบ
อนุญาตให้มี ใช้เครื่องวิทยุคมนาคมหรือตั้งสถานีวิทยุคมนาคมได้แก้ไขเครื่องรับ-ส่ง
วิทยุคมนาคมให้เป็นไปตามข้อกำหนดของประกาศดังกล่าว จำเลยทั้งสามก็พร้อมที่
จะต่อใบอนุญาตประจำปี พ.ศ. 2528 ให้ การที่โจทก์ไม่ยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไข
และข้อกำหนดในประกาศของกรมไปรษณีย์โทรเลข ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์
2527 จำเลยทั้งสามจึงไม่ต่อใบอนุญาตให้ นั้นชอบแล้วฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่น
กัน"

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นฎีกาแทนจำเลยทั้งสาม 500 บาท

(อรรถวิทย์ วรธนวินิจ-ธิรพันธุ์ รัศมีทัต-นาม ยิ้มแย้ม)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ